

解釋函彙編

建築管理組

最後更新日期：2018-10-08

關於公寓大廈管理委員會管理委員解任之消極資格乙案，復請查照。

內政部營建署函 96.08.08.營署建管字第0960041955號

說明：

- 一、復貴會96年8月8日員宅大廈字第096049號函。
- 二、按「…主任委員、管理委員之選任、解任、權限與其委員人數、召集方式及事務執行方法與代理規定，依區分所有權人會議之決議。但規約另有規定者，從其規定。」為公寓大廈管理條例（以下簡稱條例）第29條第2項所明定，故主任委員、管理委員之解任，依規約之規定，規約未規定者，依區分所有權人會議之決議。至於公寓大廈規約範本第8條規定，主任委員、副主任委員及財務委員之消極資格，係就各公寓大廈訂定規約時之參考，各公寓大廈自得就相關消極資格之條文加以訂定或修正，如貴社區規約定有管理委員消極資格之相關條文規定時，其管理委員有該條文所列情事之一者，自不得充任之，其已充任者，即當然解任。
- 三、另上開規約之訂定或修正，依條例第3條第12款規定，須經區分所有權人會議決議，其決議之成立，當依條例第30條至第32條及第34條之規定辦理，如因規約內容產生執行疑義，除得再召開區分所有權人會議作成決議外，如有爭議，係屬私權，宜循司法途徑解決。如尚有個案執行之疑義，請檢具具體資料，逕向彰化縣政府洽詢。

發布日期：2007-08-08

